

**OVEREENKOMST
VAN
OPDRACHT
(inhuur)**

tussen

9 BitCat

en

Lajos.nl

Contractnummer: 1935

Partijen,

1. 9 BitCat, gevestigd in Overveen,
ingeschreven onder nummer 53896661 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel,
en bekend bij de Belastingdienst onder het nummer 1965858579B02;
zijnde Opdrachtnemer in deze Overeenkomst,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Vertegenwoordiger: Jeroen Vloothuis

en
2. LAJOS.NL, gevestigd aan de Bussumerstraat 34, 1211BL te Hilversum,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32069118
en bekend bij de Belastingdienst te Utrecht onder de nummers NL 8071.88.438.L01 NL (LB) en
8071.88.438.B01 (OB)
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Directeur: H.van de Poel, zijnde Opdrachtgever in deze
Overeenkomst,

zullen werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van:
Cineville B.V. te Amsterdam, hierna (allen) te noemen Cliënt

Waar in deze overeenkomst over Opdrachtnemer en/of Partijen wordt gesproken, gelden de bepalingen die
zich naar hun aard daartoe lenen in gelijke mate voor de namens Opdrachtnemer ingezette Deskundige.

In aanmerking nemende dat:

1. Opdrachtnemer een onderneming in stand houdt en werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf
of in de zelfstandige uitoefening van een beroep;
2. Partijen zullen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met als uitdrukkelijke bedoeling en voorwaarde
dat deze afspraken en de uitvoering daarvan noch tussen hen, noch tussen de Cliënt en Opdrachtnemer:
- als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW e.v. kan worden gekwalificeerd,
- noch als een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW e.v. kan worden gekwalificeerd,
- noch als een fictieve dienstbetrekking van tussenkomst kan worden gekwalificeerd.
3. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of
gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderhandelingen hebben gevoerd en afspraken hebben gemaakt, welke
hebben geleid tot de overeenkomst van opdracht;
5. Opdrachtgever en/of haar Cliënt zich door externe deskundigen wil laten ondersteunen bij het uitvoeren van
werkzaamheden en het realiseren van de opdracht;
6. Als Cliënt beschouwd dienen te worden die ondernemingen die gebruik maken van de resultaten die
gerealiseerd worden door Partijen en Deskundige;
7. Als Deskundige dient beschouwd te worden die persoon die door Opdrachtnemer aanbevolen is om de
gewenste resultaten te realiseren;
8. Opdrachtnemer bereid is om beschikbare kennis en ervaring in te zetten;
9. Opdrachtnemer verklaart dat hij begrijpt dat hem op geen enkele wijze arbeidsrechtelijke bescherming
toekomt. Titel 10 van boek 7 Burgerlijk Wetboek is op hem niet van toepassing.
10. Partijen de voorwaarden voor hun samenwerking wensen te regelen met de onderhavige overeenkomst van
opdracht;
11. Opdrachtnemer de onderhavige overeenkomst en de betreffende opdracht dienaangaande aanvaardt bij
uitvoering van de werkzaamheden.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Overeenkomst van opdracht

1. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek: "De overeenkomst waarbij de ene partij, de Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitvoeren van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken."
2. Opdrachtnemer voert de uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden zelfstandig uit. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever en/of Cliënt kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met Opdrachtgever en/of Cliënt plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Benadrukt wordt dat Opdrachtnemer de Opdracht accepteert en daarmee de volledige verantwoordelijkheid accepteert voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en/of het op te leveren resultaat.

Artikel 2 Tarief

1. Het Tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde Omzetbelasting, inclusief alle betrokken fiscale - en premieverplichtingen, verzekeringen, rechten op vakantiegeld en vakantiedagen en vergoedingen. Onkosten die verbonden zijn aan de Opdracht of de werkomgeving van de Opdracht zullen te allen tijde voor rekening komen van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Prestatie

1. Partijen komen overeen dat de eenheid waarover verantwoord wordt de gepresteerde uren en/of nakoming van de afspraken zal zijn. De door Opdrachtnemer gepresteerde uren zullen worden overlegd op een door Opdrachtgever en/of de Cliënt verstrekt tijdverantwoordingsformulier.
2. Opdrachtnemer zorgt periodiek, doch minimaal maandelijks, voor een zo spoedig mogelijke ondertekening van het tijdverantwoordingsformulier door de Cliënt. Indien een afwijkende periode gehanteerd kan worden, zal dat schriftelijk overeengekomen en vastgelegd dienen te zijn.
3. Opdrachtnemer zorgt dat de geaccordeerde tijdverantwoordingsformulieren uiterlijk de vijfde werkdag van een nieuwe maand bij Opdrachtgever in bezit zijn.

Artikel 4 Facturering

1. Facturering kan maandelijks plaats vinden op basis van:
 - Nacalculatie: het tarief per uur maal het aantal gepresteerde uren;
 - Fixed price: de overeengekomen projectsom met daaraan gerelateerde betalingstermijnen;
 - Dagen/dagdelen: Een dagtarief/dagdeel maal het aantal gewerkte dagen/dagdelen;zoals gedefinieerd in de Opdracht en geaccordeerde tijdverantwoordingsformulieren als bedoeld in artikel 3.
2. Opdrachtgever zal de factuur conform betaaltermijn na ontvangst betalen, indien er sprake is van een door Opdrachtnemer getekend exemplaar van deze overeenkomst en het met deze factuur verband houdende, door Cliënt getekende tijdverantwoordingsformulier en betaling, tevens in het bezit van Opdrachtgever is.
3. In geval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Cliënt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Artikel 5 Beëindiging

1. De Opdracht eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum dan wel bij het beëindigen van het project.
2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. Partijen komen uitdrukkelijk geen relatie- en/of concurrentiebeding overeen, zodat Opdrachtnemer niet onredelijk wordt beperkt in het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers. Indien de belangen van Opdrachtgever en/of de Cliënt hierdoor worden geschaad, dan is Opdrachtnemer gehouden hiervan melding te maken en over een oplossing met Opdrachtgever in gesprek te treden.
3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst van Opdracht krachtens artikel 7:408 lid 1 BW te allen tijde (tussentijds) opzeggen. Krachtens artikel 7:408 lid 2 BW staat dit Opdrachtnemer niet vrij. In afwijking van de wettelijke bepalingen kunnen beide Partijen deze Overeenkomst van Opdracht te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van de in de opdracht overeengekomen wederzijdse opzegtermijn.

4. Elk der Partijen heeft het recht deze overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
- iedere Partij, ingeval de Wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan 3 maanden zal duren;
 - iedere Partij, ingeval door de Wederpartij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Voorts heeft elk der Partijen het recht deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval de Wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze overeenkomst niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de Wederpartij voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende Partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

5. Beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in dit lid 4, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.
6. In afwijking van artikel 5.3. kan Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:
- a) indien en zodra de Cliënt de Opdracht beëindigt;
 - b) Opdrachtnemer is wegens ziekte of welke oorzaak ook voor een periode langer dan 5 werkdagen niet in staat om ten behoeve van de Cliënt werkzaamheden te verrichten;
 - c) Opdrachtnemer handelt in strijd met de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV);
 - d) indien blijkt dat Opdrachtnemer de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, hij onjuiste informatie heeft verschaft over zijn opleidings- en arbeidsverleden, anderszins niet integer heeft gehandeld of schade heeft toegebracht aan Opdrachtgever en/of de Cliënt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
7. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht opzegt in verband met één van de in artikel 5.6 genoemde gevallen, is zij nimmer tot enige schadeloosstelling gehouden.

Artikel 6 Ondernemersstatus

1. Opdrachtnemer heeft bij het aangaan van deze Overeenkomst van Opdracht aan Opdrachtgever de volgende documenten/informatie ter beschikking gesteld:
- een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 - het BTW-nummer;
 - indien van toepassing het G-rekeningnummer
 - de volledig en naar waarheid ingevulde bijlage "Ondernemerstoets".
 - een kopie van het polisblad van de door hem afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 - indien van toepassing Waadi check scan
- (<https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in-of-uitlenen-van-arbeidskrachten/waadi-check/>)
2. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever een volledig kopie overleggen van de ingevulde "Ondernemerstoets" die een onlosmakelijk onderdeel vormt van deze Overeenkomst. Dit ter ondersteuning van het bewijsvermoeden dat Opdrachtgever te maken heeft met een Opdrachtnemer waarvan de rechtsgeldig vertegenwoordigende beschouwd kan worden als ondernemer.
3. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat hij/zij van rechtswege - maar ook anderszins - op grond van de Overeenkomst geen aanspraken kan maken op pensioen en/of andere oudedagsvoorzieningen en/of uitkeringen ter zake van arbeidsongeschiktheid jegens Opdrachtgever en/of Cliënt en hierbij daarvan, voor zover nodig, uitdrukkelijk afstand doet.

Artikel 7 Belasting en Sociale premies

1. Opdrachtnemer ziet na op correcte, tijdige en volledige aangifte en afdracht van alle verschuldigde belastingen en/of premies sociale verzekeringen betreffende de ingezette Deskundige en vrijwaart Opdrachtgever van iedere aanspraak dienaangaande.
2. Voor zover Opdrachtgever daartoe conform de betrokken Belastingregelgeving en sociale zekerheidsregelgeving is/wordt/kan worden gehouden, zal Opdrachtgever, ongeacht het zelfstandig ondernemerschap van Opdrachtnemer, Loonheffing, Omzetbelasting en premies op de factuur van Opdrachtnemer mogen en moeten inhouden en afdragen.
3. Opdrachtgever heeft het recht om 55% van het factuurbedrag (inclusief BTW), ten behoeve van preventieve dekking van de betrokken belastingen en/of premies sociale verzekeringen, op de facturen van Opdrachtnemer in te houden of rechtstreeks af te storten naar de G-rekening van Opdrachtnemer of aan de Belastingdienst (onder vermelding van het BTW- en/of LB-nummer van Opdrachtnemer).

4. Gestelde in lid 2 en/of lid 3 is in ieder geval van toepassing indien met betrekking tot de eventueel ingezette Deskundige door de Belastingdienst aangegeven wordt dat er sprake kan zijn van een (fictieve) arbeidsverhouding of indien Opdrachtnemer in het bezit is van een G-rekening.
5. Is Opdrachtnemer in het bezit van een geldig en actueel SNA-certificaat, dan zal Opdrachtgever, in tegenstelling tot het percentage zoals benoemd in lid 3, het daarvoor geldend normpercentage hanteren en betaling van de factuurbedragen deels op de G-rekening van de Opdrachtnemer doen en het restant op de normale rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Ingeval één van de Partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de andere Partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is.
2. Opdrachtnemer bevestigt dat gemaakte afspraken gericht zijn op het realiseren van overeengekomen resultaten. Opdrachtnemer is in het bijzonder aansprakelijk voor:
 - tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer en/of de namens deze ingezette Deskundige.
 - Schade die voortvloeit uit veranderingen waar Opdrachtnemer het initiatief toe genomen heeft.
3. De Partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst jegens de andere Partij, is tegenover die andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden schade dan wel te lijden schade.
4. Opdrachtnemer zal ter dekking van eventuele schade minimaal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten met een minimale dekking van zevenhonderdduizend euro (Euro 700.000,-).
5. In gebreke stelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegend om alsnog diens verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer verbindt zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van Opdrachtgever en/of de Cliënt(en), omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze overeenkomsten zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar Opdrachtnemer kennis van neemt bij de uitvoering van de op de Opdracht.
2. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens Opdrachtnemer ingezette Deskundige. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette Deskundige.

Artikel 10 Overmacht

1. Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, voor de betreffende Partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.
2. Ingeval van overmacht zal hiervan schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
3. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze derde jegens één der Partijen op zich heeft genomen, tenzij de derde in kwestie aantoonst dat het niet of niet tijdig nakomen van diens verplichtingen is te wijten aan overmacht.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht bewerkstelligde documentatie, gegevens, instructies, rapporten, resultaten en de daarin vervatte informatie berusten bij Opdrachtgever en/of Cliënt.
2. Opdrachtnemer draagt reeds nu voor alsdan al de onder lid 1 genoemde rechten over aan Opdrachtgever. Indien aan de overdracht een akte of enige andere formaliteit is verbonden zegt Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe. Opdrachtnemer zal zich niet verzetten tegen toekomstige aanpassingen en/of uitbreidingen van aldus overgedragen rechten.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en/of de Cliënt voor aanspraken van derden terzake enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

4. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens Opdrachtnemer ingezette Deskundige. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette Deskundige.

Artikel 12 Behoud van rechten

1. Het nalaten door een van de Partijen om op enige tijd enige bepaling van de overeenkomst en/of Opdracht af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene Partij bij een schending van een verplichting van de andere Partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde Partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 13 Afkoopregeling

1. Behoudens schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst dan wel binnen één (1) jaar na afloop daarvan, geen overeenkomsten aangaan, noch direct noch indirect, met de in de Opdracht benoemde Cliënt(en).
2. Indien Opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst dan wel binnen één (1) jaar na afloop daarvan direct of indirect een overeenkomst aangaat met de in de Opdracht benoemde Cliënt(en), en/of andere bij het project betrokken organisaies, wordt dit gezien als een overname van de Overeenkomst en zal Opdrachtnemer hiervoor direct een onvoorwaardelijke afkoopvergoeding aan Opdrachtgever betalen van Euro 30.250,- (inclusief BTW.)
3. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens Opdrachtnemer ingezette Deskundige. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overbrengen en het naleven van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette Deskundige.

Artikel 14 Nietigheid

1. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 15. Algemene bepalingen

- 15.1 Indien Opdrachtnemer geen ondertekend exemplaar van deze overeenkomst retourneert, maar desondanks toch aanvangt met de uit te voeren werkzaamheden, is deze overeenkomst rechtsgeldig.
- 15.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt en getekend te Hilversum,

Lajos.nl

Naam: Hans van de Poel
Functie: Directeur
Plaats: Hilversum
Datum: 15-11-2018

Handtekening:



LEVERANCIER: 9 BitCat

Naam:
Functie:
Plaats: Overveen
Datum:

Handtekening:

Bijlagen: - Opdrachtspecificatie
- Vaststellingsovereenkomst